大岭山镇“12·7”一般高处坠落事故调查报告

字体大小： 大、中、小　　发布日期： 2019-04-17　　来源： 市应急管理局　　[打印页面] [关闭页面]

2018年12月7日16时40分许，位于大岭山镇百花洞村村委旧址隔壁一在建房屋发生一起高处坠落致人受伤事故。一工人在砌砖过程中，从房屋内4楼楼梯处不慎坠落到2楼楼面，事故共造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2018年12月10日，东莞市人民政府成立了由大岭山镇安全监管分局、大岭山监察室、大岭山公安分局、大岭山总工会、大岭山城管分局、大岭山住建局、大岭山百花洞村委会等有关同志参加的大岭山镇“12·7”一般高处坠落事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生房屋情况

事故地点位于大岭山镇百花洞村村委旧址隔壁一在建房屋，事发房屋长约20米（图1），前面宽约10米，后面宽约5米（图2），占地面积大概130平方米，总共有3层半，前面3层，后面4层。该建筑二楼至四楼的楼梯为三段式结构（图3），二楼楼面至三楼楼面高度为3.3米，三楼楼面至四楼楼面高度为3.1米。坠落发生点位于三楼至四楼的楼梯，坠落高度约为6米。该在建房屋的主体工程在2018年3月18日房东与包工头签订工程承包协议书后开始动工。事发时该房屋主体工程已基本完工，楼梯没有楼梯护栏，处于砌砖和批灰阶段。



图1 房屋侧面长约20米

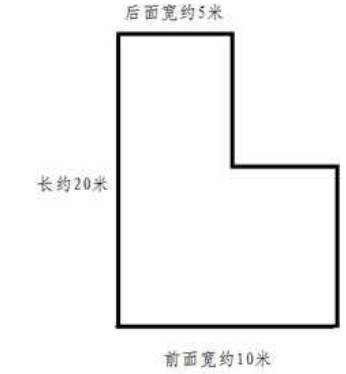


图2 房屋俯视图



图3 二楼至四楼楼梯

（二）事故工程基本情况

屋主陆月清没有就此房屋到大岭山住建局办理报建手续。屋主陆月清与包工头刘观先于2018年3月18日签订了工程承包协议书，协议书中列明：

1.工程包形式：包工、模板、铁定、扎线、排架及施工工具等。

2.工程采用小包方式结算，总价大约17.1万元，如今后涉及工程变更或增加工程即另行结算。

3.工程限期：自2018年3月18日开工，于2019年3月18日完工。

4.协议书约定：甲方（屋主陆月清）负责一平三通以便施工，负责报建及质检费用。材料及时运到工地及余泥拉运费用等。如因材料的质量造成工程质量问题由甲方负责。施工期间如有改动甲方应提前通知并补乙方人工费。

5.乙方（包工头刘观先）按现行的施工条例施工，做到安全第一，质量及进度并重。施工期间听从甲方安排，做到文明施工、安全第一。乙方施工期间，保证人员安全。任何安全问题用保险费处理。

（三）事故相关人员情况

1.陆月清，男，汉族，1986年　月　日出生，身份证地址：广东省东莞市　　，身份证号码：　　，现住址：　　。系该起事故涉事房屋的屋主，负责提供房屋建设的材料。

2.刘观先，男，汉族，1986年　月　日出生，身份证地址：广东省东莞市　　，身份证号码：　　，现住址：　　。系该起事故房屋建设工程的施工方，已有3年多的从业经验，无建筑施工资质，无固定施工队，与陆月清签订了该房屋建筑工程承包协议书，负责房屋的主体工程施工。

3.陈宏，男，汉族，1973年　月　日出生，身份证地址：广西博白县　　，身份证号码：　　，现住址：惠州市　　。系负责该涉事房屋的砌砖工作，已有10多年的从业经验。陈宏与刘观先没有签订承包合同或者协议书，仅口头约定按照市场价，按墙体面积计算一八墙（约18厘米厚的红砖墙）约28元每平方米、一二墙（约12厘米厚的红砖墙）约20元每平方米，只包做工不包料完成砌砖工程。

4.李东宏，男，汉族，1996年　月　日出生，身份证地址：广西博白县　　，身份证号码：　　。系伤者，该涉事房屋的砌砖小工，由老乡介绍到事发房屋帮陈宏干活，工资是陈宏以每日约130元支付，没有跟陈宏签订合同或者协议书。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2018年12月7日16时40分许，陈宏和李东宏在4楼楼面砌外墙的砖，陈宏负责砌砖，李东宏负责到阳台帮陈宏拿水泥灰浆和递砖，突然间李东宏在3楼到4楼楼梯踏空掉到了二楼的楼面，陈宏听到一声响后转过头去看，看到李东宏已坠落在二楼楼面，马上下楼查看情况，李东宏旁边的木架被李东宏在坠落过程中压断（图4），李东宏头部流血，失去意识。随后陈宏马上联系刘观先和陆月清，陆月清拨打了120和110，大约20分钟救护车到达现场，为李东宏做急救措施后，送往大岭山医院进行抢救。2018年12月17日李东宏从大岭山医院转到东莞市人民医院普济院区就医，于2019年1月20日渐渐恢复意识。



图4 伤者从楼梯坠落至二楼楼面所在位置

（二）应急救援情况

接到事故报告后，大岭山镇安全监管分局、大岭山公安分局、大岭山城管分局、大岭山百花洞村委会等部门获悉事故情况后，迅速赶赴现场开展现场应急救援处置工作，对事故现场进行了勘察和保护，进行事故调查及善后处理工作，并责令该建筑工地停止施工，未造成次生事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，2018年12月10日，东莞市人民政府依法成立了事故调查小组。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，百花洞村委会积极协调屋主陆月清、包工头刘观先与伤者李东宏家属之间的沟通协商，事故善后工作得到了妥善处理。目前，没有出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员情况

该起事故共造成1人受伤，伤者，李东宏，男，该涉事房屋的砌砖小工，受伤原因：高处坠落,受伤情况：重型开放性颅脑损伤，胸部闭合性损伤，枢椎齿状突骨折，头面部多发皮肤软组织挫裂伤，左小腿皮肤挫裂伤，全身多处软组织擦挫伤。现在东莞市人民医院普济分院治疗康复中。

（二）直接经济损失

经评估，截至目前，事故共造成直接经济损失约23万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，并聘请专家对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1.直接原因

李东宏安全意识淡薄，在未采取安全防护措施、未佩戴安全防护用品（安全帽）的情况下进行施工，不慎踏空掉到二楼楼面。

2.间接原因

（1）陈宏

①陈宏对施工人员安全培训教育不足，无相关安全培训教育记录。②陈宏未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安全帽）。

（2）物的不安全状态

①楼梯口、楼梯段临边缺少护栏、未采取防高处坠落措施；②建筑工地现场杂乱，工人移动路线上堆积有碎石、铁架等障碍物，易导致绊倒。

（二）相关单位、人员履行职责情况

1.刘观先，作为独立的生产经营单位，未建立事故隐患排查治理制度，未对建筑工地存在的安全隐患进行及时、全面的排除;未在楼梯口、楼梯段临边、楼梯平台等地方设置防护栏杆或采取其它防高处坠落措施；未在有较大危险因素的楼梯和未设护栏的楼面上，设置明显的安全警示标志。未与承包砌砖的陈宏签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。综上所述，刘观先的安全管理不到位。

2.东莞市城市综合管理局大岭山分局

大岭山镇城市综合管理分局在该起事故民房违章建设的过程中，多次进行现场执法和跟踪处理，在《关于百花洞村陆月清民房建筑查处情况汇报》中提及到：2018年3月16日，城管分局执法人员在日常巡查时，发现该处涉事民房建筑正在施工，经调查，当事人在场未能提供《建设工程规划许可证》或其他准建证明，故现场对其送达了《责令停止违法行为决定书》（东综管停决字[2018]第26-0418号），责令其停止建设并补办报建手续，并完成现场勘验笔录、询问笔录等证据材料。后继续加强跟踪执法力度，同时，于3月16日向百花洞村委会送达告知函，对其进行停水处理及做好施工安全监管工作；4月16日向镇供电部门送达告知函，对其进行中止用电处理。在跟踪执法中，不断强化执法措施，先后多次到达现场跟踪监管，并分别于7月31日、11月30日送达《责令停止违法行为决定书》责令停止建设、12月5日送达《责令停止违法行为决定书》责令停止建设以及扣押施工工具，强停其施工行为。

城管分局已于3月16日对涉事民房建设行为进行了立案处理，立案编号为：东综管立字[2018]第26-0418号，现案件正处于依程序处理当中。

大岭山镇城市综合管理分局在发现该违章建筑开始多次到达现场检查，并告知、督促陆月清抓紧办理报建手续，并连续采取了停水、停电、扣押施工工具等强制停工措施，阻止其施工。大岭山镇城市综合管理分局用足了法律赋予的最大权力阻止其施工，但当事人仍然利用一切机会强行偷建抢建，漠视法律、逃避监管、擅自施工，最终导致事故发生。

综上所述，大岭山镇城市综合管理分局不存在失职行为。

3.大岭山镇人民政府住房规划建设局

大岭山镇住房规划建设局向事故调查组提交的《关于大岭山百花洞“12.7”一般高处坠落事故中住房规划建设局履职情况的说明》中称，大岭山镇住房规划建设局安全监管的工程主要有以下及几方面：根据市住建局委托，协助市住建局安监站对已办理了施工许可手续的工程实施安全监管；根据市住建局委托，对已在大岭山镇住房规划建设局办理了拆除工程施工备案手续的拆除工程实施安全监督；在市住建局安监站指导下，对已按市相关要求完善手续的污水处理工程实施安全监管；根据镇工作安排，对经镇政府研究讨论同意建设，并在大岭山镇住房规划建设局办理了施工备案的工业、公共等工程指导其做好安全管理；根据镇工作安排，对已通过镇民房领导小组审核，并在大岭山镇住房规划建设局办理了施工备案手续的民房工程指导村级开展安全监管；对于装修、修缮及其他零星工程,按镇一贯的做法，大岭山镇住房规划建设局协助办理简单的登记备案手续,并对已办理备案手续的工程进行技术指导和协助管理；建成小区内的装修工程,其相关的监管应由物业管理或指导部门监管。违法违章建筑及其他的零星工程,不纳入大岭山镇住房规划建设局的安全监管。

违法违章建筑不纳入住房规划建设局安全监督的文件支持。根据东莞市人民政府办公室文件东府办〔2013〕33号，关于印发《东莞市查处和控制在建违法建筑实施办法》的通知。通知里第二章明确了职责分工：明确所辖村（居）委会、村（居）民小组巡查和控制在建违法建筑工作责任，确定本辖区内巡查和控制在建违法建筑的工作目标；第三章明确了巡查与处置：镇（街）城市管理综合执法机构发现在建违法建筑后应当在24小时内向市城市管理综合执法部门报告，对在建的违法建筑应当及时制止。村（居）民委员会在其辖区范围内发现在建违法建设的，应立即向镇（街）城市管理综合执法机构报告，对在建的违法建筑应予以制止。根据市住建局的“行政执法委托书”违法违章建筑不得纳入监督。市住建局2014年4月2日下发《关于进一步规范工程监督执法工作的通知》(东建质安〔2014〕39号),明确工程开工前必须办理施工许可手续,凡未办理工程施工许可手续的，要求一律不得纳入监督管理范围。市政府工作会议纪要〔2016〕73号。2016年4月6日上午，贺宇副市长在市行政办事中心主楼16楼A会议室主持召开了分管（联系）部门第二季度安全生产形势分析会议。会议明确，对于具有合法施工许可的施工工地，由市住建局加强施工安全监管和教育，发现隐患及时责令整改到位，杜绝安全事故发生；对于违章建筑，由市城管局落实监管责任，严厉查处此类违法违规行为，并避免造成安全生产事故。根据《东莞市违法用地、违法建设联合执法实施方案》（东府办〔2016〕16号）第三点第（一）项第1小点“市国土资源局和市城市综合管理局牵头，每季度组织各成员单位召开一次违法用地、违法建设联合执法联席会议，研究推进全市违法用地、违法建设联合执法工作，协调解决联合执法过程中遇到的问题和困难”的规定，我市已经对违法建筑控制和查处的主要责任进行了明确，对用地、规划许可手续都并不具备的“三无”违法建筑，按照我市查处违法建筑的职责分工，城市管理综合执法部门是主要的实施部门，住建部门没有巡查职责，也没有主动发现的义务，即违法建设的市场监管部门不是住建部门。

因此对于违章建筑，由镇城管局落实监管责任，该事故民房工程属于违章建筑，不属于其监管范围，不存在失职行为。

4.大岭山镇百花洞村委会

事故发生后，大岭山镇百花洞村委会主动介入，迅速了解事故发生有关情况，积极协调屋主、施工单位负责人与伤家属处理赔偿等善后工作。经了解，发生事故原因主要有两方面：一是屋主和施工单位负责人安全责任意识薄弱，安全防护措施落实不到位。对于楼梯间护栏百花洞村在建筑安全培训班上以及日常检查中三申五令一定要做好防护，但屋主和施工单位负责人在明知防护没有达到安全标准的情况下，仍违规作业，毫无安全意识。二是施工单位以“打游击”方式进行抢建，逃避巡查人员的检查。当天上午约9时，百花洞村巡查人员到该房屋进行巡查时，该房屋已停工，无工作人员进行作业，但该施工单位却利用巡查人员巡查空档期进行抢建。这样不容易被巡查人员发现。

经调查了解，该在建房屋屋主陆月清，是百花洞村第一村民小组村民，房屋占地面积120平方米，目前已建3.5层。该屋主没有到相关部门进行任何正规报建手续，更未能出示《建筑工程规划许可证》及相关建筑证明，属违法建设行为。

该房屋于2018年3月被百花洞村巡查员勘查发现，为了进一步督促该在建房屋做好安全工作，2018年3月16日，百花洞村向该在建房屋屋主发出《改正（停止）违法行为劝告书（第2018018号》，责令其立即停止违法建筑行为，并经屋主签名确认。该房屋动工后，百花洞村城管人员不断加强巡查和监管，当百花洞村城管巡查人员发现该房屋仍未到镇相关部门办理报备手续后，从2018年3月至12月，每月都向镇城市综合管理分局上报该房屋的违法建筑行为。

一直以来，百花洞村非常重视民房建筑安全工作，并成立了专门的巡查工作小组，负责检查和落实民房建设过程中存在的违法行为和安全问题，并督促屋主和施工单位做好安全防范工作。2018年下半年期间，百花洞村多次举办在建民房建筑施工安全专题培训讲座，村城建、安监全体人员及全村在建民房建筑施工负责人参加了会议，会议上百花洞村强调各施工单位负责人必须做好各种安全防范措施。同时，在日常工作中，百花洞村要求相关部门在节假日安排专人值班值守，防止抢建乱建违建等违法行为的发生，在巡查过程中如果发现违法建筑行为的，要及时作出处理，制止有关违法建筑行业，并及时向镇住建、综合执法等有关部门进行汇报。

综上所述，大岭山镇百花洞村委会不存在失职行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于作业人员建筑施工时缺乏安全意识、安全防护措施不足而导致发生的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对大岭山镇“12·7”一般高处坠落事故有关责任单位和个人作出如下处理：

（一）建议免于处理人员

李东宏，安全意识淡薄，对在建房屋存在安全隐患及危险认识不足，施工过程中未按要求佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（安全帽），不慎踏空坠落到二楼楼面，导致本人头部造成重伤。对本次事故发生负有责任，鉴于李东宏在事故中受伤，建议不再追究其责任。

（二）相关单位及人员处理建议

1.陈宏未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安全帽），以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门对其责令整改、加强监督管理。

2.刘观先未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门对其责令整改、加强监督管理。

3.陆月清在本次事故中存在的偷建、抢建违法建筑行为，建议由城管部门依照有关法律法规对其作出处理。

（三）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

为防范和杜绝类似生产安全事故再次发生，各单位要深刻汲取血的教训，切实落实安全生产主体责任，坚持“管行业必须管安全”的方针政策，认真做好各项安全生产工作，提出以下整改措施：

（一）陆月清应吸取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，对拟建工程按规定办理相关建筑工程规划报建手续。

（二）陈宏作为生产经营单位应具备建筑施工相关资质；应当落实本单位安全生产责任制，加强安全生产管理；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安全帽）。

（三）刘观先作为生产经营单位应具备建筑施工相关资质；应当落实本单位安全生产责任制，加强安全生产管理；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（四）大岭山镇住房规划建设局要严抓建筑施工安全监管工作，加大执法力度，加强对施工现场的监督和指导，及时消除事故隐患，制止违规作业，有效防范建设工程领域安全事故的发生。

（五）大岭山镇城市综合管理分局务必抓好违法违章建筑的查处和控制工作，严厉打击违法违章建设行为，扎实做好违法违章建筑通报和整治工作，遏制违法建筑蔓延趋势。

（六）大岭山镇百花洞村委会一方面要加强安全生产知识尤其是防高处坠落、防触电、防物体打击、防机械伤害方面的宣传教育，扩大安全生产宣传面和覆盖面，增强辖区内生产经营单位负责人及从业人员的安全生产意识，避免违规操作、冒险作业的行为；另一方面要落实属地监管职责，把安全生产工作纳入村委会工作重要议事日程，加强对辖区内生产经营单位的巡查力度，健全安全生产巡查队伍，发现不安全行为应当及时纠正并上报相关职能部门，将安全生产各项工作落到实处，确保安全生产形势平稳。

（叶嘉杰，联系方式：83355455）

大岭山镇“12·7”一般高处坠落事故调查组

2019年3月21日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-